



LEGISLAÇÃO PMAL

CRIMES DE TORTURA

LEI 9.455/1997 • MODALIDADES • MAJORANTES • AGENTE PÚBLICO • EFEITOS DA CONDENAÇÃO

LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 21

DIA 19 • 1ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



NÚCLEO DA LEI

O que a banca mais gosta de confundir

1. Tortura não é maus-tratos nem lesão corporal agravada

A Lei 9.455/1997 tipifica crime autônomo. O núcleo comum é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em contextos legalmente descritos.

EXEMPLO Policial agride preso para arrancar confissão: o foco não é só a lesão, mas a finalidade especial de obter declaração.

BIZU 95+ Sempre procure: constrangimento + sofrimento físico/mental + finalidade ou contexto específico.

PEGADINHA Reduzir tortura a qualquer agressão severa e esquecer o elemento finalístico.

2. Modalidades do art. 1º, I

A modalidade-prova/confissão pune constranger com violência ou grave ameaça para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A modalidade-crime pune para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A modalidade discriminatória pune por discriminação racial ou religiosa.

EXEMPLO Obrigar pessoa a indicar comparsa mediante espancamento se ajusta à modalidade de obtenção de informação.

BIZU 95+ PROVA/CONFISSÃO • PROVOCAR CRIME • DISCRIMINAÇÃO: memorize esse tripé.

PEGADINHA Trocar motivo discriminatório por mero xingamento sem sofrimento físico ou mental relevante.

Q01 CEBRASPE • Lei de Tortura

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter confissão da vítima caracteriza crime de tortura.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



OUTRAS HIPÓTESES

Castigo e omissão são prova pura

3. Tortura-castigo

Submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, também configura tortura.

EXEMPLO Instrutor que impõe espancamento como “correção” disciplinar cai no tipo se presentes os demais elementos legais.

BIZU 95+ Guarda/poder/autoridade + castigo pessoal = acenda tortura-castigo.

PEGADINHA Achar que só agente estatal pode praticar tortura-castigo.

4. Tortura por omissão imprópria

Responde por tortura quem se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Aqui a prova ama o garante.

EXEMPLO Chefe de equipe presencia sessão de tortura e nada faz apesar do dever funcional de impedir: a omissão é penalmente relevante.

BIZU 95+ Se a lei falar em dever de evitar ou apurar, lembre do garante.

PEGADINHA Confundir mera ciência posterior sem dever jurídico com responsabilidade automática.

PONTO QUENTE A tortura é crime comum na maior parte das modalidades: não exige qualidade especial do sujeito ativo. O fato de o autor ser agente público gera majorante e outros efeitos, mas não é elemento necessário do tipo básico.

Q02 CEBRASPE • Lei de Tortura

A tortura-castigo exige que a vítima esteja sob guarda, poder ou autoridade do agente.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



CONSUMAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS

O que não pode faltar

5. Crime formal? Consumação e tentativa

A consumação ocorre com o constrangimento mediante violência ou grave ameaça que cause sofrimento físico ou mental, ainda que a finalidade pretendida não seja alcançada. A tentativa é admissível.

EXEMPLO Se o agressor quer arrancar confissão, mas a vítima permanece calada, o crime pode estar consumado.

BIZU 95+ A finalidade precisa orientar a conduta; não precisa ser efetivamente alcançada.

PEGADINHA Exigir que a vítima confesse para reconhecer tortura-prova.

6. Majorantes e efeitos da condenação

A pena aumenta, entre outras hipóteses legais, se o crime é cometido por agente público, contra criança, gestante, pessoa com deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, mediante sequestro ou se resulta lesão grave/gravíssima ou morte nas formas qualificadas. A condenação acarreta perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena.

EXEMPLO Servidor condenado definitivamente por tortura sofre efeito específico extrapenal previsto na própria lei.

BIZU 95+ Agente público é majorante e ainda pode perder o cargo.

PEGADINHA Tratar a perda do cargo como automática em qualquer fase do processo sem condenação.

Q03 CEBRASPE • Lei de Tortura

A condenação por crime de tortura pode acarretar a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



REGIME CONSTITUCIONAL

As pegadinhas clássicas

7. Inafiançabilidade e benefícios vedados

A Constituição e a Lei 9.455/1997 tratam a tortura com severidade: é crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso não significa negar automaticamente todos os benefícios executórios previstos em lei, que dependem do sistema constitucional e infraconstitucional vigente.

EXEMPLO Prova que troca “graça e anistia” por “graça, anistia e fiança” quer apenas ver se você decorou o rol corretamente.

BIZU 95+ INAFIANÇÁVEL + sem GRAÇA e ANISTIA.

PEGADINHA Acrescentar indulto sem atenção ao enunciado ou afirmar regime inicial fechado automático apenas pelo rótulo do crime.

8. Método de prova

Resolva em quatro passos: identifique a finalidade/contexto; verifique se houve sofrimento físico ou mental; analise sujeito/vítima para majorantes; e só então examine consequências penais e extrapenais.

EXEMPLO Entre lesão corporal, abuso de autoridade e tortura, quase sempre a chave está na finalidade especial e na intensidade do sofrimento.

BIZU 95+ FINALIDADE → SOFRIMENTO → MAJORANTES → CONSEQUÊNCIAS.

PEGADINHA Começar pela pena sem fechar o enquadramento típico.

BIZU FINAL Lei 9.455: modalidades do art. 1º, tortura-castigo, omissão do garante, majorante do agente público e perda do cargo são os pontos que mais rendem item de C/E.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

Esse é o núcleo da tortura-prova/confissão: constrangimento com violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental e finalidade específica de obter informação, declaração ou confissão.

QUESTÃO 02 - CERTO

Na tortura-castigo, a vítima precisa estar sob guarda, poder ou autoridade do agente. É elemento típico da modalidade.

QUESTÃO 03 - CERTO

A própria Lei 9.455 prevê como efeito da condenação a perda do cargo/função/emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Lei 9.455: procure finalidade/contexto típico. Tortura-prova, tortura para provocar crime, tortura discriminatória, tortura-castigo e omissão do garante. Crime comum em regra, majorado se praticado por agente público. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Perda do cargo e interdição podem resultar da condenação.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei nº 9.455/1997; Constituição Federal, art. 5º, XLIII; banco de questões CEBRASPE e quadro-resumo da Mentoria Titã.